

1501872-49.2019.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501872-49.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501872-49.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353745/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 8927636 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16736/19/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 16736/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2353745 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 16736/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2353745 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 16736/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2353745 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 16736/19/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO ROSSI GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

FABIANO ROSSI GOMES foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, porque, segundo consta, no dia 07 de dezembro de 2019, por volta de 0h, na Rua Doutor Luiz de Almeida, defronte do nº 587, no Bairro Santana, nesta cidade e comarca, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2020 (fls. 142). O acusado foi citado (fls. 149) e apresentou defesa prévia (fls. 151/152).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 207/208).

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, observando os maus antecedentes (mídia audiovisual). Já a Defesa, em memoriais escritos, requereu a absolvição do réu, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação subsidiária do art. 77 do Código Penal (fls. 213/215).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), laudo pericial (fls. 129/130) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria de igual modo é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado. Vejamos: Em juízo, a testemunha Andrea Domingos de Souza aduziu que o réu é seu ex convivente e que, na ocasião dos fatos, ele a buscou no trabalho às 23h30, estava nervoso, mas não falou nada; eles foram para casa, o réu foi tomar banho, enquanto ela o esperava na sala para eles saírem. O acusado foi até onde a testemunha estava e começou a brigar com ela, dizendo “eu vou resolver isso agora”, então entrou no carro e foi para a casa de Marco, que é ex companheiro da testemunha, pai dos filhos dela e ficava ligando para ela tentando reatar o relacionamento, o que deixava o acusado nervoso. A testemunha entrou no outro carro para segui-lo. O acusado não permitia que Marco chegasse perto da testemunha, nem mesmo para buscar os filhos. Quando o réu a buscou no trabalho, ela viu que ele estava com algum objeto no carro, mas não conseguiu ver o que. Ele foi surpreendido pela polícia um pouco antes de chegar à casa de Marco. A testemunha nunca tinha visto o acusado com uma arma e acredita que ele não guardava uma em casa. Tanto ela, quanto seu filho Lucas, ligaram para a polícia. Morava com o réu há menos de 02 meses. Não entende a súbita raiva do acusado em relação a Marco, já que os dois se conheciam e conversavam normalmente. Não ouviu o réu ameaçar a vida dela e a de Marco e quando lhe contaram ela não acreditou na ameaça (fls. 210).

Em depoimento judicial, a testemunha Eduardo Rangel de Barros, policial militar, disse que a polícia recebeu a denúncia de um cidadão, dizendo que em frente à residência dele havia um indivíduo armado ameaçando-o de morte. No local, localizaram o veículo informado na denúncia e tentaram abordá-lo, porém o condutor empreendeu fuga. O réu conseguiu fugir por alguns metros e os policiais viram quando ele jogou algo pela janela do carro antes de ser pego. Em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado com o réu, porém a testemunha e o seu colega de farda voltaram a pé para o local onde o acusado havia arremessado algo e encontraram uma arma municiada com um cartucho intacto. O réu confessou que a arma era dele e que ele ia matar Marco e Andrea. Ele estava alterado e na delegacia ficou batendo a cabeça na parede repetidamente, além de socar várias vezes as grades da cela e continuar ameaçando Marco e Andrea de morte. O réu dizia que ia matar Marco, porque ele era ex de sua atual companheira e ficava ligando para ela (fls. 209).

Em interrogatório judicial, o réu Fabiano Rossi Gomes disse que, na ocasião dos fatos, ficou um pouco alterado, pois Marco sempre o provocava, xingando-o de “vagabundo” e bandido, ficava mandando mensagem para Andrea e tinha ciúmes do relacionamento do réu com o filho mais velho de Andrea e Marcos. Andrea falou para ele que disse para a polícia que ele estava armado, pois tinha visto ele com um objeto no carro, porém ele não estava armado e foi até a casa de Marco, embriagado, apenas para conversar e resolver a situação. Acredita que quem acionou a polícia foi Andrea e os filhos dela. Na delegacia, estava alterado e achava que Marco e Andrea tinha armado esse conflito para ele ser preso e por isso os ameaçou de morte (fls. 211/212).

Como se observa, o depoimento das testemunhas aliados ao interrogatório do réu são

coerentes entre si e permitem a condenação do acusado.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação - Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 - Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução - Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo - Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo - Art. 44, § 2º, do Código Penal - Apelação parcialmente provida" (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Ademais, verifica-se que está presente o elemento subjetivo do tipo, haja vista que o denunciado portava a arma de fogo de forma consciente e voluntária. Nesse sentido: "1-) Apelação criminal. Posse e porte de armas de fogo de uso permitido. Recurso defensivo. Não provimento. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delitos que podem ser atribuídos ao apelante. 3-) Conduta típica. Submetida à perícia técnica, constatou-se que as armas apreendidas estavam aptas à realização de disparos. O fato de as armas estarem desmuniçadas não influencia em nada o crime. A circunstância de estar com o instrumento vulnerante já causa perigo à sociedade. Trata-se de delito de "perigo abstrato", bastando a posse ou porte da arma de fogo, funcional, aliás, para caracterizar a conduta ilícita. 4-) Dosimetria. Na primeira fase, as básicas foram estabelecidas no piso, ausentes circunstâncias judiciais

desfavoráveis. Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Penas finais: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, para o delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03; e um (1) ano de detenção e dez (10) dias-multa, para o crime do art. 12, da mesma Lei. 5-) Os regimes iniciais fechado e semiaberto podem ser mantidos, para as penas reclusiva e detentiva, respectivamente. O apelante é reincidente, cumpriu pena por tráfico, não aproveitou a chance para reintegrar-se harmonicamente na sociedade e tornou a delinquir. 6-) Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os seus pressupostos. 7-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição" (TJSP; Apelação Criminal 1500618-51.2019.8.26.0438; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020). Ocorre que nada justifica o porte desautorizado de arma de fogo. Nada porque o legislador, entre o interesse coletivo e o individual, privilegiou o primeiro, proibindo o porte de arma de fogo, a não ser que obtenha o interessado a necessária licença.

Impossível, diante de tais elementos de convicção, falar em circunstâncias que excluem o crime ou isentam o réu de pena, uma vez que ciúmes, rivalidade ou um desentendimento entre as partes não são motivos plausíveis para portar arma de fogo sem autorização.

Com relação à perícia (fls. 129/130), outrossim, nada se identifica que a coloque em xeque, sendo realizada a contento, demonstrando a potencialidade lesiva da munição e da arma.

Por fim, é consenso na doutrina e jurisprudência que o delito em questão qualifica-se como de mera conduta, não exigindo, assim, a realização de qualquer resultado naturalístico para sua caracterização: basta-lhe a possibilidade do dano. O fato é que o acusado estava portando a arma, fato típico.

Dessa forma, pelo que foi dito e ao que se infere do conjunto probatório, ficou comprovada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes (fls. 37/38), de modo que aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, de forma que a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, a pena torna-se definitiva devido à ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Considerando inexistirem dados sobre as reais condições financeiras do réu, arbitro o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 33, "caput", § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (Súmula 440, do STJ).

É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena não é superior a 04 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente.

Como a pena privativa de liberdade supera 01 (um) ano, faz-se necessária a substituição por duas penas restritivas de direitos (art. 44, §2º do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, e prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social reconhecida pelo Serviço Social do Fórum local, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra FABIANO ROSSI GOMES, a fim de condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por

ter praticado a conduta tipificada no artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação supra.

O réu teve sua prisão preventiva revogada (fls. 94/95) e respondeu ao processo em liberdade, de modo que lhe faculto o direito de recorrer na mesma condição.

Determino o encaminhamento da arma de fogo e munição apreendidas nestes autos para destruição pelo Comando do Exército, caso essa providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Araçatuba, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA